

SAGRILIFT- PTEE-PDP

- Diseñar e Implementar
- Sistema de Autocontrol
- Gestión del Riesgo Integral
- Lavado de Activos
- Financiación del Terrorismo,
- Financiamiento de la proliferación
- de armas de destrucción masiva.

(SA)
(GRI)
(LA)
(FT)

**Circular Externa 100-000016
del 24 de diciembre de 2020 -
Superintendencia de Sociedades**

LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

- **LA:** Es la modalidad mediante las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a recursos originados en sus actividades ilícitas.

FT: Proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar, custodiar o guardar fondos, bienes o recursos para promover, organizar, apoyar, mantener, financiar o sostener económicamente a grupos armados al margen de la ley

FPADM: Es todo acto que provea fondos, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, transporte, transferencia, depósito o uso de:



- Captación ilegal de dinero (pirámides).
- Enriquecimiento ilícito.
- Peculado.
- Extorsión

ACTIVIDADES ILICITAS

- Financiación del terrorismo
- Administración de recursos relacionados con actividades terroristas
 - Tráfico de armas
 - Narcotráfico
 - Extorsión
 - Tráfico de drogas



- Enriquecimiento ilícito
- Falsedad documental y fraude
 - Secuestro extorsivo
- Delitos contra el sistema financiero
- Delitos contra la admón. pública



- Contrabando
 - Corrupción
 - Fraude aduanero
 - Delitos informáticos
- Tráfico de migrantes y menores de edad
- Trata de personas



RIESGOS ASOCIADOS

RIESGO LEGAL:

Entendido como la posibilidad de que la entidad sea sancionada o condenada al pago de sanciones económicas y administrativas

1. Sanciones por parte de la Superintendencia de sociedades que van desde 500 hasta 20.000 SMMLV.
2. Cierre total o parcial de la compañía.

RIESGO OPERATIVO:

Es posibilidad de pérdidas económicas a causa de fallas humanas, técnicas o procedimentales.

1. En la compañía existen procedimientos claves en la vinculación de cada tipo de tercero (Cliente, proveedor, acreedor y colaboradores) con su respectivo check list de documentación necesaria para la correcta vinculación con DISCOLMETS SAS

RIESGO REPUTACIONAL:

Desprestigio, mala imagen, publicidad negativa cierta o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o vinculación a procesos judiciales.

RIESGO DE CONTAGIO:

Pérdida por una acción directa o indirectamente, de un cliente, colaborador, proveedor, que ya esté vinculado con la compañía con delitos de LA/FT/FPADM.

De aquí la importancia de la actualización de datos anual de todos nuestros terceros

DEBIDA DILIGENCIA



Identificar y Verificar la
identidad de la Contraparte



Identificar al
Beneficiario Final



Verificar Información de
los Formatos de
Vinculación



CLIENTE

- Identificación
- Riesgos Asociados



PROVEEDOR

- Identificación
- Riesgos Asociados



EMPLEADO

- Identificación
- Riesgos Asociados



Acreedor

- Identificación
- Riesgos

Formulario de
Vinculación

Verificación y
aprobación por parte
del Oficial de
cumplimiento de
Alertas Medio-Alto

Aprobación

Registro

SEÑALES DE ALERTA



TIPOLOGÍAS UTILIZADAS DE LA/FT

USO DE EMPRESAS FACHADA

Este tipo de empresas son creadas con la finalidad de mostrar que se obtienen ingresos legítimos por la venta de productos o la prestación de servicios, sin embargo, esto no es totalmente cierto, pues la supuesta actividad comercial que realiza sirve para facilitar el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

Características de las empresas fachada Presentan información falsa de datos solicitados para su constitución (números de teléfono, direcciones, localidad, etc.) Manejan alto flujo de efectivo, la mayoría de pagos y transacciones las realizan de esta manera.



FRACCIONAMIENTO - PITUFEO

Consiste en realizar una gran cantidad de depósitos o pagos por montos pequeños a diferentes cuentas, que prestan su nombre y documento para que uno o varios delincuentes cumplan su objetivo de LA/FT a cambio de esto, los “Los pitufos” reciben una comisión.

Como los depósitos son mínimos, no es fácil rastrearlos y pasan desapercibidos.



CAMBIO DE DINERO EN EFECTIVO POR ACTIVOS

- Consiste en cambiar el dinero en efectivo, producto de negocios ilícitos, por activos de alto valor como piedras y metales preciosos o bienes de lujo (autos y motos de alta gama, obras de arte, relojes) para luego revenderlos y así poder obtener pagos a través de transferencias bancarias o con cheques.



PTEE

Programa de Transparencia y Ética Empresarial

Es el programa donde se compilan de manera integral todas las normas internas en materia de prevención y mitigación de los **Riesgos de Corrupción, Fraude, Soborno** y demás delitos, así como los principios y valores éticos de la compañía, para llevar a cabo los negocios de manera ética, transparente y honesta.

DISCOLMETS SAS contamos con una política del programa de transparencia y ética en donde se dan los lineamientos de la compañía necesarios para prevenir los hechos de corrupción, fraude, soborno, conflicto de interés, acoso laboral y acoso sexual y cualquier otra practica corrupta

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL

La presente Política de Cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) establece los lineamientos, principios y compromisos que guían a DISCOLMETS SAS, en adelante la Compañía, para prevenir, detectar, gestionar y sancionar riesgos asociados al soborno transnacional, corrupción, fraude, conflictos de interés, así como prácticas contrarias a la ética empresarial y a la libre competencia, de conformidad con la normativa nacional e internacional vigente.

❖ Objetivo general

Garantizar que la empresa desarrolle su objeto social de manera ética, transparente y conforme a la ley, previniendo, detectando y mitigando riesgos de corrupción, soborno (incluido el soborno transnacional), fraude y conductas incompatibles con los principios corporativos y las disposiciones aplicables en Colombia.

❖ Objetivos específicos

- Implementar un marco de gobernanza y control que permita identificar, evaluar y gestionar riesgos de integridad y cumplimiento.
- Establecer canales de denuncia y protección para reportes anónimos y/o identificados sobre conductas contrarias a la ley o a esta Política.

La compañía habilitó una Línea de Reporte en la cual se podrán recibir consultas, quejas y denuncias sobre posibles actos, situaciones o casos de Operaciones relacionadas con Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, violación al Programa de Transparencia y Ética Empresarial, en el correo electrónico:



Inicio Nuestra Organización Clientes Proveedores Usuarios  Intranet

Línea De Transparencia y Ética

Datos Basicos del Reporte

Tipo de Reporte

Seleccione País

Seleccione Departamento

Seleccione Ciudad

dd/mm/aaaa

¿Dónde esta ocurriendo?

Para realizar una efectiva investigacion, por favor describa la situación con el mayor nivel de detalle

Personas Relacionadas en el Reporte

Nombre

Cargo

Detalles adicionales

Información del Reporte

Anonimo ☐

Enlaces de Interés
Trabaja Con Nosotros
Preguntas Frecuentes
Farmacovigilancia
Contáctanos | Línea de transparencia



Comunícate con nosotros



 Paga tu Factura aquí

 Solicitud de Radicación Virtual

 TRABAJA CON NOSOTROS

DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA

El proceso de Debita Diligencia Intensificada implica un conocimiento avanzando de la Contraparte y del origen de los Activos que se reciben, que incluye actividades adicionales a las llevadas a cabo en la Debita Diligencia.

1. Contrapartes que se consideren de Medio-Alto Riesgo

2. Personas expuestas políticamente PEP



FORMULARIO DE VINCULACIÓN

	FORMATO DE VINCULACIÓN PERSONA JURÍDICA Corporate Application Form	Fecha: SG-FV-PJ-00
---	--	-----------------------

Vinculación/Entailment ☐ Fecha de diligenciamiento/Filling Date Día/Day Mes/Month Año/Year

Actualización/Update ☐

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CORPORATIVA / CORPORATE ENTITY'S INFORMATION

Razón Social / Legal Name of the Company:		
Documento de Identificación/ID: Nit ☐ Ruc ☐ Otro/Other ☐ ¿Cuál? / Which? No.		
Actividad Económica/Economic Activity:		CIIU:
Fecha de Constitución/Incorporation Date:	Fecha de Vencimiento/Expiration Date:	Ciudad/City:
Dirección Oficina Principal, Ciudad y País/ Main address, City and Country:		
Teléfono Fijo/Phone Number:	Celular/Mobile Phone:	Fax:
Correo Electrónico/E-Mail:		
Página Web/Webpage:		

SOCIOS CON AL MENOS 5% DE PARTICIPACIÓN / SHAREHOLDER WITH AT LEAST 5% PARTICIPATION

Apellidos/Last Name	Nombre/Name	Participación Participatio n (%)	Tipo de D.I. Type of ID	No. de Identidad / I.D. Number	¿Es una Persona expuesta políticamente/ PEP. Person?

REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO / TITULAR / LEGAL REPRESENTATIVE / PROXY / ACCOUNT HOLDER

Apellidos/Last Name:		Nombre/Name:
Fecha de Nacimiento/Date of Birth:	Lugar de Nacimiento/Birthplace: Ciudad/City:	País/Country:
Documento de Identificación /ID: CC ☐ CE ☐ Pasaporte/Passport ☐ Otro/Other ☐ ¿Cuál? / Which? No.		
Fecha de Expedición / Issue Date:	Fecha de Vencimiento / Expiration Date:	Género/Gender: F ☐ M ☐

	FORMATO DE VINCULACIÓN PERSONA JURÍDICA Corporate Application Form	Fecha: SG-FV-PJ-00
---	--	-----------------------

TRATAMIENTO DE DATOS / HABEAS DATA

Yo _____, identificado con el documento de identidad No. _____, expedido en la ciudad de _____, obrando en nombre propio y/o representación legal de _____ con NIT _____, otorgo Autorizaciones especiales necesarias e inherentes para el cumplimiento de la ley. Como titular de la información y datos, incluyendo mi firma, en virtud de cualquier contrato u operación de orden laboral, civil o comercial que haya llegado o llegare a celebrar o realizar con DISCOLMETS SAS autorizo en forma permanente durante la duración del contrato a DISCOLMETS SAS o a quienes representen sus derechos a aplicar los tratamientos de datos a que haya lugar conforme a la Política y/o Programa de Protección de Datos establecidos por DISCOLMETS SAS., respetando lo establecido en el artículo 15 y 20 de la constitución política de Colombia, Ley 1581 de 2012 y los decretos que la reglamentan. Sin perjuicio de las autorizaciones que he otorgado a DISCOLMETS SAS para el tratamiento de datos personales, declaro que conozco el derecho que me asiste para revocar en los términos que prevé la ley, cualquiera de las siguientes autorizaciones: Envío de información que no sea objeto de la relación existente entre las partes; y Compartir información con terceros aliados para que estos ofrezcan sus productos, a través de cualquier canal.

Antilavado y anticorrupción. Nos obligamos con DISCOLMETS SAS a implementar las medidas tendientes a evitar cualquier forma de actividades ilícitas o de corrupción. Reconozco, entiendo y acepto las disposiciones establecidas en los documentos contentivos de las políticas y/o Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SAGRILAF); Política y/o Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE); y del Código de Ética y Conducta de DISCOLMETS SAS, publicados en la página web <https://discolmets.com.co/quienesomos.php>

Correspondencia. Autorizo que la correspondencia en general me sea enviada a través de los medios virtuales, previamente habilitados e informados por DISCOLMETS SAS SAS y si deseamos recibirlos por otro medio, podemos solicitarlo a través de correos electrónicos y demás canales de comunicación informados.

Declaraciones. Que la información entregada en este formulario es cierta, es verificable en cualquier momento y nos comprometemos a actualizarla o confirmarla al menos una vez al año o cada vez que se requiera.
Firma Autorizo a DISCOLMETS SAS a que la firma, impuesta en este formato puedan ser utilizadas para verificaciones internas y cumplimiento a los trámites que por ley se requiera.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el documento / In evidence of having read, understood and accepted the above, I sign this document

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
LEGAL REPRESETATIVE OR PROXY SIGNATURE

El formulario de vinculación es el principal documento en la vinculación de todas nuestros clientes, proveedores y acreedores. Nuestro formulario es fundamental para que conozcamos con quien nos vamos a vincular para prevenir los diferentes riesgos asociados.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1. ¿Por qué es importante proteger los datos personales?

- Garantiza la **privacidad y los derechos fundamentales** de las personas.
- Cumple con lo establecido en la **Ley 1581 de 2012** y los lineamientos de la Superintendencia de industria y comercio (SIC)
- Evita sanciones legales, pérdidas reputacionales y riesgos de seguridad para la organización.



El formulario de vinculación y su rol en la protección de datos

- Al firmar el formulario de vinculación, el titular **autoriza de manera libre, previa, expresa e informada** el uso de sus datos personales por parte de la compañía.
- Este documento es la **base legal que permite recolectar y tratar** la información conforme a la política de protección de datos.

Es importante recordar que en el ejercicio de tus funciones toda la información que recibas es información Confidencial y **NO podrás divulgarla con ninguna persona fuera de la compañía, la divulgación de cualquier dato privado o confidencial de la compañía es una falta grave causal de terminación de contrato con justa causa**